乐业县幼平乡通曹村熊家洞上家湾方解石采石场“10•21”事故调查报告

2020-12-15 09:20 来源：乐业县应急管理局

2020年10月21日，在乐业县幼平乡通曹村熊家洞上家湾方解石采石场（所属广西乐业县旺成矿业有限责任公司）发生一起机械伤害事故，造亡，直接经济损失130万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)的有关法律法规的规定，乐业县人民政府成乡通曹村熊家洞上家湾方解石采石场“10·21”事故调查组（以下简称“事故调查组”），组长由县委常委、人民政府副县长张彩昊担任，副组长政府办公室副主任刘玉武、县应急管理局局长张春念和公安局副局长班华春同志担任，成员由县应急管理局、纪委监委、公安局、工会、自然资源乡人民政府等部门相关负责同志组成，办公室设在县应急管理局，办公室主任由李智同志担任。事故调查组按照“四不放过”原则和“科学严谨规、实事求是、注重实效”的原则，开事故调查核实，通过现场勘验、调查取证和论证分析，查明了事故发生经过、直接原因和间接原因、人员伤产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议；针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位、人员的基本情况

1.广西乐业县旺成矿业有限责任公司成于2009年06月17日，统一社会信用代码：914510286902207O4H，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：王明喜，注册资本：壹佰万元整，营业期限：长期，经营范围：方解石露天开采；方解石工艺品加工、粉体加工、销售；矿产品购销。

乐业县幼平乡通曹村熊家洞上家湾方解石采石场属于广西乐业县旺成矿业有限责任公司所有。该采石场位于乐业县幼平乡通曹村熊家洞上家湾，法定代表人王明喜。该矿山采用露天开采方式，主要产品是方解石，生产规模5万吨/年；具有采矿、安全生产许可证等相关证件；采矿许可证编号：C4510282010116120087952，矿区面积0.1547平方公里，有效期至2022年9月25日；安全生产许可证，证号：（桂L）FM安许字[2020]0014号，有效期至2023年7月1日。

2.刘晓，男，31岁，身份证号：411327********3759,广西乐业县旺成矿业有限公司挖掘机驾驶员，挖掘机操作证：245180203438，有效期至2024年9月3日。

3.陈文林，男，58岁，身份证号：510227********5134，重庆市潼南县花岩镇龙怀村人，广西乐业县旺成矿业有限公司采石场钻工。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

2020年10月21日8时许，工友张海林和陈文林在1号平台使用钻机过程中，发现空压机皮带损坏需要更换皮带，张海林在1号平台找维修工具，陈文林到2号平台挖掘机上找维修工具。

约8时20分，工友张海林在1号平台没有找到需要的维修工具，就到2号平台，看见陈文林在挖掘机大臂右边工具箱中找到需要的工具，陈文林从挖掘机走下挖掘机，这时刘晓操作挖掘机在调整机位倒车过程中碾压中陈文林下肢。张海林跑到挖掘机前方，呼叫刘晓停车并移开挖掘机。

事故发生后，工友张海林通知工友陈开洪和工友雷军到2号平台救援，使用楼梯做了简易担架将陈文林抬到工具车上，用工具车运送到矿山办公室，拨打120急救电话，因矿山道路崎岖加上路程较远和不清楚具体位置等原因，120建议企业直接送到医院救治。公司法人王明喜安排陈开洪、张海驾驶车辆将陈文林送往乐业县人民医院进行救治，在送医途中陈文林比较清醒，10时40分许经医院抢救无效死亡。

（二）应急救援情况

接到事故报告后，乐业县委县政府对该事故高度重视，县人民政府县长李荣能、县委副书记潘东胜、县委常委、政法委书记冉福兵等领导分别作出批示；县政府派出县应急管理局、公安局、司法局、自然资源局、幼平乡政府等相关人员组成善后工作组做好善后处置工作。县应急管理局相关人员到达现场指导处置工作，下达《停产整顿通知书》，责令企业立即停产停业，撤出场内所有工作人员，组织开展隐患排查。

此次事故在乐业县内信息报送渠道通畅，信息流转及时。各部门反应迅速、响应及时，处置有效。

（三）事故善后处理情况

在工作组的协调下，在2020年10月23日，广西乐业县旺成矿业有限责任公司与死者家属达成赔偿协议，死者遗体已运回重庆潼南区安葬。

伤亡情况

陈文林，男，58岁，重庆市潼南县花岩镇龙怀村人，身份证号：510227********5134。广西乐业县旺成矿业有限公司采石场钻工，在事故中死亡。

三、事故发生的原因

(一)事故直接原因

陈文林安全意识淡薄，违反劳动纪律，违规靠近正在作业过程中的挖掘机，违反《金属非金属矿山安全规程》（GB l6423-2006）中“挖掘机悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人停留。”的规定，是造成事故的直接原因。

(二）事故间接原因

广西乐业县旺成矿业有限责任公司存在一是未履行安全生产管理和人员安全管理责任，对事故隐患，未采取有效的管理措施，未及时发现并消患。二是安全培训教育实效性不强，岗前安全教育不扎实；规章制度、操作规程执行不严，作业人员对该岗位安全操作规程和违章操作的危险性认导致该员工违章作业，是造成事故的间接原因。

1.事故性质

经事故调查组分析认定，乐业县幼平乡通曹村熊家洞上家湾方解石采石场“10·21”事故为一般安全生产责任事故。

2.对责任单位的处理建议

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的有关规定，对事故责任做出认定并对事故责任单位处理建议：

1.陈文林在事故中负有主要责任，但因其在事故中死亡，免于责任追究。

2.广西乐业县旺成矿业有限责任公司存在一是未履行安全生产管理和人员安全管理责任，对事故隐患，未采取有效的管理措施，未及时发现并隐患。二是安全培训教育实效性不强，岗前安全教育不扎实；规章制度、操作规程执行不严等问题，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条二条第六款、第二十五条、第三十八条和第四十一条之规定。对该起事故负有责任，建议由乐业县应急管理局依据法律法规对该公司进行政处罚。

六、事故防范和整改措施

这起事故暴露出我县相关企业安全生产工作存在突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化安全生产工作，严防类似事故的再次发生，提议：

（一）切实加强非煤矿山安全监管。有关单位要全面落实非煤矿山监管职责，乡镇政府要强化属地管理责任，强化安全监督检查。要按照安全整治三年行动的要求，完善日常和重点相结合的检查机制，促进执法检查的制度化和常态化，抓好非煤矿山的安全监管。

（二）广西乐业县旺成矿业有限责任公司要以此次事故为教训，聘请第三方机构或专家对矿山是否具备安全生产条件进行确认。完善安全培度，完善安全生产责任制，切实落实企业主体责任。加强对矿山从业人员的安全教育与培训，扎实提高从业人员安全意识。

幼平乡通曹村熊家洞上家湾方解石采石场“10·21”事故调查组

2020年12月15日

主办：乐业县人民政府 电话：0776-7922750